

Nr. 253 Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Eiffler an Staatssekretär Reinhardt. 29. November 1938

R 2/60372, unfol.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

Betrifft: Neues Beförderungsteuergesetz.

Über Herrn Dir. 3¹ Herrn St[aatssekretär] vorgelegt.

Ich bitte um *Genehmigung der Vorarbeiten zu einem neuen Beförderungsteuergesetz und zu neuen Beförderungsteuer-Durchführungsbestimmungen.*

Ein neues Beförderungsteuergesetz und neue Durchführungsbestimmungen dazu sind notwendig aus folgenden Gründen:

1. *Neufassung veralteter und Zusammenfassung verstreuter Bestimmungen*

Das Beförderungsteuergesetz von 1926² ist veraltet. Seine Durchführung ist nicht in *einer* Verordnung geregelt, sondern in *mehreren* zum Teil auch sehr stark veralteten Verordnungen verstreut. Die Durchführung der Beförderungsteuer richtet sich nämlich

– a)

im *Schienenbahnverkehr* nach den Ausführungsbestimmungen vom 8. April 1917³. Diese Ausführungsbestimmungen sind so veraltet, daß sie selbst den Finanzämtern unverständlich sind.

– b)

im *Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen* nach den Vorläufigen Durchführungsbestimmungen zum Gesetz zur Änderung des Beförderungsteuergesetzes vom 21. September 1936⁴,

– c)

im *Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen* nach den Zweiten Vorläufigen Durchführungsbestimmungen zum Gesetz zur Änderung des Beförderungsteuergesetzes vom 18. Dezember 1936⁵.

2. *Loslösung vom Verkehrsrecht*

Das in den oben bezeichneten Vorschriften niedergelegte Beförderungsteuerrecht ist *aufs engste mit dem Verkehrsrecht verknüpft*. Zahlreiche Begriffsbestimmungen (z. B. die Begriffe Werkfernverkehr, Güterfernverkehr, öffentlicher und nichtöffentlicher Schienenbahnverkehr) sind aus dem Verkehrsrecht übernommen. Das Verkehrsrecht ist gerade in letzter Zeit *in einer ständigen Entwicklung begriffen*. Einzelne Begriffe werden fortgesetzt geändert (z. B. der Begriff Fernverkehr, der Begriff Werkverkehr). Jede Änderung der verkehrsrechtlichen Begriffe zwingt zurzeit wegen der Verbindung beider Rechtsgebiete auch zu einer Änderung des Beförderungsteuerrechts. Dies ist nicht mehr

¹ MD Hedding, Leiter der Abt. III für Besitz- und Verkehrsteuern, in welcher MR Eiffler als Referent und RR Nickel als Sachbearb. tätig waren. Mit Heddings Sichtvermerk, 29. 11.

² *BeförderungsteuerG* vom 29. 6. 1926 (RGBl. I S. 357).

³ Richtig: *Ausführungsbestimmungen zu den die Bestimmungen des Güterverkehrs betreffenden Vorschriften des Gesetzes vom 8. April 1917 über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs* vom 23. 8. 1917 (Zentralbl. für das Dt. Reich S. 288).

⁴ RGBl. I S. 738; vgl. ARH III, Nr. 108 Anm. 15.

⁵ RGBl. I S. 1131.

tragbar. Es fällt zwar nicht ins Gewicht, ob ein Unternehmer zur Kraftfahrzeugbeförderung verkehrsrechtlich diesen oder jenen Bestimmungen gemäß *zugelassen* wird (einmaliger Vorgang der Genehmigung). Es macht aber für die Unternehmer und Finanzbehörden einen sehr großen Unterschied, ob in einem Monat eine Beförderung *steuerpflichtig* und im nächsten Monat infolge begrifflicher Änderungen *steuerfrei* ist (allmonatlich ist eine Steuererklärung abzugeben).

Eine fortgesetzte Änderung der Begriffe führt bei der Beförderungsteuer zur *Rechtsunsicherheit* und zur *Unzufriedenheit der Steuerpflichtigen*. Wird das Beförderungsteuerrecht in der gegenwärtigen Form den verkehrsrechtlichen Änderungen aber nicht laufend angepaßt, so entsteht infolge der Gemeinsamkeit der Begriffe *Verwirrung*. Das neue Beförderungsteuergesetz und seine Durchführungsbestimmungen sollen deshalb vom *Verkehrsrecht vollkommen losgelöst und ohne verkehrsrechtliche Begriffe aufgebaut werden*.

3. Wiederausdehnung der Beförderungsteuer auf den Stand von 1918

Nach dem Beförderungsteuergesetz von 1917⁶ unterlagen der Beförderungsteuer der *gesamte Schienenbahnverkehr*, der *Kraftfahrzeugverkehr* und der *Verkehr auf Wasserstraßen* (Binnenschiffs- und Küstenschiffsverkehr). Gegenwärtig wird die Beförderungsteuer im wesentlichen nur noch erhoben vom Schienenbahnverkehr der *Reichsbahn* und vom *Kraftfahrzeugverkehr*.

– a)

Den meisten *Schienenbahnen außer der Reichsbahn* (Privatbahnen, Kleinbahnen, Straßenbahnen u. dgl.) ist die Beförderungsteuer entweder aus Billigkeitsgründen oder auf Grund der Vierten Notverordnung von 1931⁷ (wegen Tarifsenkung) erlassen worden. Die wirtschaftliche Lage der Bahnen außer der Reichsbahn hat sich seitdem erheblich gebessert. Die Beförderungsteuer kann heute wieder von *allen Bahnen* erhoben werden. Das Mehraufkommen würde nach vorsichtiger Schätzung mindestens 30 Mio RM betragen⁸. Sollten einzelne Schienenbahnen ohne die Hilfe des Reichs ihren Verkehr nicht aufrechterhalten oder die erforderlichen Erneuerungsarbeiten nicht durchführen können, so wäre der richtige Weg zur Hilfe die Gewährung von *Reichszuschüssen*. Der Erlaß der Beförderungsteuer für solche Unternehmen stellt nichts weiter dar als einen verschleierte(n) (d. h. im Haushalt des Reichs nicht erscheinenden) Zuschuß des Reichs. Denn Steuerschuldner der Beförderungsteuer ist nicht die Bahn, sondern der Fahrgast. Dieser entrichtet die Beförderungsteuer auch gegenwärtig noch, da die Beförderungsteuer in die Tarife der Bahnen eingerechnet ist und von den steuerbefreiten Bahnen lediglich *nicht abgeführt* wird.

– b)

Der *Verkehr auf Wasserstraßen* unterlag nach dem Gesetz von 1917 gleichfalls der Beförderungsteuer. Die Feindbundmächte ließen jedoch die Erhebung der Beförderungsteuer hier nicht zu. Deshalb wurde die Erhebung der Beförderungsteuer im Verkehr auf Wasserstraßen durch Verordnungen der Reichsregierung in den Jahren 1921 und 1922 ausgesetzt⁹. Schließlich wurde die Beförderungsteuer im Verkehr auf Wasserstraßen durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Beförderungsteuergesetzes vom 2. Juli 1936¹⁰ aufgehoben. Die Schifffahrt zahlt daher *seit 1922 keine Beförderungsteuer*, unterliegt aber auch *nicht der Umsatzsteuer*. Die volle Souveränität des Reichs über seine Wasserstraßen ist heute durch Erklärung des Führers wiederhergestellt¹¹. Die frühere Internationalisierung deutscher Ströme steht der Wiedereinführung der Beförderungsteuer im Verkehr auf Wasserstraßen nicht mehr im Weg. Die Schifffahrtsunternehmungen können nach ihrer wirtschaft-

⁶ Gesetz über die Besteuerung des Personen- und Güterverkehrs vom 8. 4. 1917 (RGBl. S. 329).

⁷ NotVO vom 8. 12. 1931 (RGBl. I S. 699), hier 1. Teil Kap. II § 4.

⁸ Die Wiedereinhebung der Beförderungsteuer für Privateisen- und Kleinbahnen, Straßenbahnen, Werk-, Feld-, Industrie- und Hafenbahnen hatte MR Eiffler gegenüber StS Reinhardt bereits am 7. 2. 1938 angeregt und dabei das Mehraufkommen auf jährlich rd. 35 Mio RM beziffert; R 2/60372.

⁹ Für die Beförderung im Binnenschiffsverkehrs durch VO vom 31. 3. 1921 (RGBl. S. 450), für Beförderungen im See- und Küstenschiffsverkehr durch VO vom 7. 1. 1922 (RGBl. S. 43).

¹⁰ RGBl. I S. 531; s. ARH III, Nrr. 104, 108 P. 5.

¹¹ Note des AA vom 14. 11. und Bekanntmachung vom 23. 11. 1936 (RGBl. II S. 361); Näheres s. ARH III, Nrr. 161, 180.

lichen Lage eine mäßige Beförderungsteuer tragen. Mehraufkommen nach vorläufiger Schätzung 50 Mio RM (endgültige Schätzung erst nach Durchführung gewisser Vorarbeiten möglich).

– c)

Der *Luftverkehr* unterliegt bisher nur der Umsatzsteuer. Vorausschauend erscheint es zweckmäßig, bereits jetzt für den Luftverkehr die Beförderungsteuer einzuführen. Die Steuer könnte dabei, wenn es not tut, einstweilen auf den Satz der Umsatzsteuer ermäßigt werden.

Die Wiedererhebung der Beförderungsteuer im gesamten Schienenbahnverkehr und im Schiffsverkehr ist schon deshalb ein *Gebot der Gerechtigkeit*, weil der Kraftfahrzeugverkehr doppelt belastet ist: mit der Kraftfahrzeugsteuer *und* der Beförderungsteuer¹².

Eiffler

Nick[el] 29/11

¹² Reinhardt zeichnete die Vorlage am Kopf mit „Einv[erstanden]“ ab. Nickel fertigte bis Ende Mai 1939 den Ref.-Entw. eines neuen BeförderungsteuerG zum internen Umlauf im RFM. Am 11. 10. 1939 legte Eiffler den fertigen GesEntw. nebst Begründung und Durchführungsbestimmungen Reinhardt vor, worauf er am 6. 11. zunächst dem RVM zur vertraul. Kenntnisnahme zugeleitet wurde mit dem Bemerkung, die Neuregelung sei zwar als „Friedensgesetz“ gedacht, der Krieg gebiete aber nun ihre um so raschere Einführung, um trotz Rückgangs im priv. Personenverkehr die Steuereinnahmen nicht wesentlich absinken zu lassen; R 2/60372. Indes wurde der Entwurf in Besprechungen mit der Eisenbahnabt. des RVM am 21. 11. und mit Schiffsverkehrsvertretern am 5. 12. als untragbare Mehrbelastung rundweg abgelehnt, auch die Kraftfahrabt. (MD Brandenburg) wies ihn mit Verweis auf die vielfältigen Belastungen des Kraftverkehrs am 30. 12. 1939 zurück. Schließlich hatte der RKomPr. am 8. 12. 1939 vor der unausbleiblichen preissteigernden Wirkung einer allgem. Verkehrsbesteuerung gewarnt; ebd.

Da hiernach abzusehen war, daß das Gesetz allenfalls mit zahlreichen Ausnahmen durchzusetzen sein würde, die den Aufwand kaum mehr lohnten, gab der RFM die Vorlage stillschweigend auf und betrieb in der Folge ersatzweise die Erhebung eines Kriegszuschlags auf die Beförderungsteuer und einer Kriegsabgabe auf die Personenbeförderung durch die Reichsbahn. Material hierzu s. R 2/60374, 60534, 60535.

Zitierhinweis

Nr. 253 Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Eiffler an Staatssekretär Reinhardt. 29. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d253>